

개 선 요 구

1. 제 목 : 최고 없는 해제권 조항 등 약관 관계 법령 불합치 개선 필요
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 기업투자금융처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제14조에 따라 한국자산관리공사(이하 “공사”라 한다) 담보부채권의 정리기획 및 총괄, 담보부채권의 정리 관련 내규 제·개정 등 업무를 수행하고 있으며, 공사 명의로 유입 또는 매입한 자산에 대한 처분 및 관리 등에 관한 업무의 기준 등을 정한 「유입자산매각업무규정」의 소관부점이고

기업투자금융처는 「업무분장세칙」 제21조에 따라 기업회생지원 및 채무자 등에 대한 금융지원업무 등 업무를 수행하고 있으며, 금융기관 등으로부터 인수한 채권의 채무기업 중 회생가능성이 있다고 판단되는 기업체에 대하여 기업회생을 지원할 수 있는 기준 및 절차를 정한 「기업회생지원업무규정」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「약관의 규제에 관한 법률」(이하 “약관법”이라 한다) 제2조 제1호에 따르면 “약관”이란 그 명칭이나 형태 또는 범위에 상관없이 계약의

한쪽 당사자가 여러 명의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식으로 미리 마련한 계약의 내용을 말하며, 약관법 제17조에 따르면 사업자는 약관법 제6조부터 제14조까지의 규정에 해당하는 불공정한 약관 조항을 계약의 내용으로 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

따라서, 공사 내규에 다수의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식으로 미리 마련한 계약서, 약정서 또는 이에 준하는 문서 등이 별지 서식 등으로 포함되어 있는 경우에는 약관법에 위반되지 않도록 내용을 정할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 최고 없는 해제권 조항 개선 필요

약관법 제9조 제2호는 ‘사업자에게 법률에서 규정하고 있지 아니하는 해제권 또는 해지권을 부여하여 고객에게 부당하게 불이익을 줄 우려가 있는 조항’은 무효로 한다고 규정하고 있고, 민법 제544조¹⁾는 ‘상당한 기간을 정한 이행의 최고’를 해제의 요건으로 삼고 있으며, 「약관심사지침」(공정거래위원회예규, 이하 “지침”이라 한다)도 ‘상당한 기간을 정한 이행의 최고’를 위법성 심사기준으로 제시하면서, IV-5-나.에서 법 위반에 해당될 수 있는 조항의 예시로 ‘고객의 경미한 의무 위반에 대하여 사업자가 법률이 규정하고 있는 최고 등의 절차 없이도 일방적으로 해제·해지할 수 있도록 하는 조항’을 들고 있다.

1) 민법 제544조(이행지체와 해제) 당사자 일방이 그 채무를 이행하지 아니하는 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 채무자가 미리 이행하지 아니할 의사를 표시한 경우에는 최고를 요하지 아니한다.

그런데 「유입자산매각업무규정」 별지 제10호서식(자산사용 관리약정서) 제8조는 ‘“을”이 본 약정을 1개조라도 위반하였을 경우에는 “갑”은 이 약정을 최고 없이 해제할 수 있고’라고 되어 있어, 이에 따르면 매수인(“을”)의 경미한 의무위반에 대하여도 공사(“갑”)가 최고 없이 약정을 해제할 수 있는 바

위 조항은 약관법 제9조 제2호의 ‘사업자에게 법률에서 규정하고 있지 아니하는 해제권 또는 해지권을 부여하여 고객에게 부당하게 불이익을 줄 우려가 있는 조항’에 해당하여 약관법에 부합하지 않을 우려가 있다.

(2) 최고 없는 기한의 이익 상실 조항 개선 필요

또한, 약관법 제11조 제2호는 ‘고객에게 주어진 기한의 이익을 상당한 이유 없이 박탈하는 조항’은 무효로 한다고 규정하고 있고, 지침 IV-7-나.에서는 법 위반에 해당될 수 있는 조항의 예시로 ‘기한의 이익은 채무자를 위한 것으로 추정되고 이행지체의 경우에도 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때 기한의 이익을 박탈함이 타당함에도 채무의 일부라도 기한 내에 변제하지 아니하면 당연히 기한의 이익을 박탈하는 조항’을 들고 있다.

그런데 「유입자산매각업무규정」 별지 제5호서식(근저당권 설정계약서) 제3조는 ‘채무자가 약정한 지급의무를 한번이라도 지체하였을 때와 (중략) 기타 본 계약에 위반하는 행위가 있었을 때에는 최고 없이 기한의 이익을 상실하며’라고 되어 있고

「기업회생지원업무규정」 별지 제2호서식(채무상환 이행 확약서) 제2조(기한이익 상실등)는 ‘다음 각 호에 해당하는 경우 본인은 귀사로부터 통지나 최고 없이 확정 및 조정된 채권내용을, 조정전의 채권액 및 이자율을 적용하여 환원토록하고 내입된 상환원리금은 귀사 규정에 의한 채권충당순서에 따라 충당하며 귀사가 담보권 실행을 하여도 이익을 제기하지 않겠습니다’ 라고 되어 있는 바

위 각 조항은 약관법 제11조 제2호의 ‘고객에게 주어진 기한의 이익을 상당한 이유 없이 박탈하는 조항’에 해당하여 약관법에 부합하지 않을 우려가 있다.

따라서, 약관법에 부합하도록 「유입자산매각업무규정」 및 「기업회생지원업무규정」을 개정할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 「유입자산매각업무규정」의 소관부점인 가계지원총괄처는 ①「유입자산매각업무규정」 별지 제5호서식(근저당권 설정계약서) 제2조 제3항에서 채무불이행 시 연체이율을 규정하고 있으므로 제3조에 따라 약정한 지급의무를 한번이라도 지체하였을 때 기한의 이익이 상실되는 것은 아니며, ②제3조는 매수자가 매매대금을 완납하지 않고 근저당권 설정조건부로 매매계약을 체결한 경우에 대한 규정인데 근저당권자인 공사로서는 매수자(근저당권설정자)의 계약 미이행에 따른 대금회수를 위해서는 담보권을 실행할 수밖에 없으므로 매수자에 대한 기한의 이익을 이유 없이 박탈하는 것은 아니라는 의견을 제시하였다.

그러나 ①약정한 지급의무를 한번이라도 지체한 경우에 지연손해금에 관한 제2조 제3항과 기한의 이익 상실에 관한 제3조가 모두 적용될 수 있으므로, 지연손해금에 관한 조항을 두고 있다고 하여 제3조에 따른 기한의 이익 상실 가능성이 없다고 보기는 어렵다.

또한, ②매수자(근저당권설정자)의 채무불이행에 따른 담보권 실행의 필요성은 기한의 이익 상실 조치의 근거가 될 수는 있으나 약관법 등에 따라 요구되는 최고 절차까지 생략할 근거가 된다고 보기는 어려우므로 약관법에 부합하게 개정할 필요가 있다.

기업투자금융처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 약관법에 부합하도록 관련 내규를 개정하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 「유입자산매각업무규정」 중 별지 제10호서식 제8조, 별지 제5호서식 제3조 등 최고 없는 해제권 또는 최고 없는 기한의 이익 상실 조항을 「약관의 규제에 관한 법률」에 부합하도록 개정하시기 바랍니다.(개선)

기업투자금융처장은 「기업회생지원업무규정」 중 별지 제2호서식 제2조 등 최고 없는 기한의 이익 상실 조항을 「약관의 규제에 관한 법률」에 부합하도록 개정하시기 바랍니다.(개선)